TERMINOS DE REFERENCIA

- El proveedor debe tener los datos de contacto actualizados en la plataforma de registro de proveedores al momento de presentar la oferta.
- El proveedor debe adjuntar cotización formal indicando los precios unitarios, detalle, especificaciones, garantías y fecha de vencimiento dependiendo de cada requerimiento, en caso contrario no será evaluado.
- Se evaluará a los proveedores que coticen la totalidad de los productos o servicios solicitados.
- La oferta que incluya pago adicional por traslado, flete, etc., no será adjudicado.
- El bien ofrecido deberá cumplir, a lo menos, con las mismas o superiores características técnicas, medidas, niveles de calidad y desempeño de las especificaciones solicitadas. Asimismo, el proveedor deberá otorgar garantías iguales o superiores a las del producto de la marca referencial, con un plazo mínimo de garantía de doce (12) meses**,** contados desde la recepción conforme del bien, incluyendo respaldo del fabricante y/o del proveedor, y cobertura frente a fallas, defectos de fabricación o mal funcionamiento.
- La responsabilidad por el cumplimiento efectivo de dichas garantías ante el servicio técnico autorizado de la marca u otro recaerá exclusivamente en el proveedor adjudicado, aun cuando este actúe en calidad de revendedor, intermediario o distribuidor, sin que ello implique traslado alguno de dicha responsabilidad a la entidad compradora**,** quien deberá acreditar su vigencia y condiciones cuando la entidad lo requiera.
- En la evaluación tendrá prioridad las especificaciones técnicas, plazo y/o oferta económica.
- Los oferentes que sobrepasen el presupuesto disponible quedarán inadmisibles.
  El oferente que sea más económico y que cumpla con todas las especificaciones técnicas solicitadas o sea superior a las solicitadas será adjudicado.
- El proveedor adjudicado debe aceptar la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl en el plazo de 24 horas, en caso contrario se entenderá que rechaza dicha orden de compra y se procederá a readjudicar.
- El proveedor debe entregar los productos o servicios en los plazos y horarios solicitados o en el estipulado en la oferta por el proveedor, de no cumplir con dichos plazos tendrá multas y sanciones por incumplimientos, según la cláusula de compra ágil.
- La entrega de los productos deberá realizarse en una sola oportunidad y dentro del plazo establecido, **No** se aceptarán entregas parciales, salvo que dicha modalidad haya sido previamente consultada y expresamente autorizada por el operador de compra, mediante correo electrónico institucional.
  En caso de no existir respuesta o autorización expresa por parte del operador de compra, no se permitirá la entrega en más de una oportunidad, debiendo el proveedor retirar y asumir los costos de devolución de aquellos productos que sean entregados en contravención a lo señalado, sin que ello genere derecho a pago alguno.
- Queda prohibida toda modificación unilateral a la entrega por parte del proveedor, incluyendo la entrega de productos o ítems en mayor cantidad destinada a compensar productos o ítems entregados en menor cantidad, aun cuando estos cumplan con los formatos mínimos exigidos.
  Cualquier modificación en las cantidades, formatos o condiciones de entrega solo podrá efectuarse previa consulta y autorización expresa del operador de compra**,** la que deberá constar por escrito mediante correo electrónico institucional**.**
  En caso de no tener dicha autorización, la entrega se considerará improcedente y no será rececionada conforme, asimismo, no corresponderá imputar como compensación, ni en volumen ni en valor, productos entregados en exceso o productos no solicitados.
  La Orden de Compra constituye un contrato, por lo que deberá ser cumplida íntegramente y sin alteraciones que no cuenten con autorización previa y expresa de la entidad compradora.
  En caso de no efectuarse el envío de los productos faltantes conforme a la orden de compra, la facturación deberá ajustarse exclusivamente a los productos, cantidades y precios efectivamente solicitados y recepcionados conforme, de acuerdo con la orden de compra vigente y la cotización presentada en el respectivo proceso.

No se aceptará la facturación ni el cobro de productos entregados en mayor cantidad ni de productos no solicitados, toda vez que su envío no fue autorizado y, por tanto, no serán considerados para efectos de pago**.**

- La Orden de Compra constituye un contrato, por lo que deberá ser cumplida íntegramente y sin alteraciones que no cuenten con autorización previa y expresa de la entidad compradora.
- El proveedor debe reponer los productos que no cumplan: con las fechas de vencimiento solicitadas, presenten fallas, abolladuras, o cualquier otra que el solicitante considere que no cumple con las especificaciones.
- Los productos deben ser entregados en dependencias de la oficina de adquisiciones de la municipalidad de Santa María, ubicada en Calle O´Higgins 843 Santa María, de acuerdo al siguiente horario:

Jornada de la mañana	**Jornada de la tarde**
Lunes a viernes	Lunes a jueves, desde las 14:00 a 17:00 hrs
8:30 a 12:30 hrs	Viernes desde las 14:00 a 16:00 hrs.

- El proveedor adjudicado debe enviar la factura al correo electrónico, chilecompra@imsantamaria.cl, en 24 horas una vez entregados los productos o realizados los servicios, según sea el caso, para realizar recepción conforme en el portal www.mercadopublico.cl, en caso de no enviar factura esta no puede ser pagada.